花都区“10·24”生产经营性道路交通一般事故调查报告

2019年10月24日08时55分左右，位于X284线下行26公里178米处（赤坭镇剑岭小学路口），发生一起两轮轻便摩托车与重型罐式货车碰撞的生产经营性道路交通事故，造成1人死亡、直接经济损失23.3万元。

事故发生后，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于生产经营性道路交通事故且涉事运输车辆对事故发生负同等以上责任，涉事生产经营单位所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），参照《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，经报请区政府批复成立了由区应急管理局卢雪平局长任组长，市公安局花都分局、区交通运输局、区应急管理局、区总工会和赤坭镇政府等部门派员组成的花都区“10·24”生产经营性道路交通一

般事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议和防范整改措施。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年10月24日08时55分，宋洪才驾驶无号牌两轮轻便摩托车，沿X284线东侧路面非机动车道由南往北行驶至花都区X284线下行26公里178米（赤坭镇剑岭小学路口），向左转进入机动车道时，遇谭光明驾驶粤AS4972号牌重型罐式货车沿X284线东侧路面机动车道由南往北行驶，双方发生碰撞，造成宋洪才当场死亡，车辆部分受损的道路交通事故。

（二）事故应急处置及善后处理情况

2019年10月24日8时55分，广州市公安局交通警察支队指挥中心将警情转到花都区交警大队分控中心，花都区交警大队值班民警接到出警处警信息后，区交警大队五中队值班民警、拖车队、120救护车赶赴现场处置施救，11时00分，事故现场处置完毕。在事故应急处置过程中，各级部门及时启动应急响应，迅速开展应急处置。现场救援处置措施得当，信息报送及时，处置安排分工明确，职责到位，记录准确、有效可行。各有关单位及人员接报后按规定时限赶赴现场，协同作战，以最快速度救治受伤人员和疏导交通秩序，将事故影响降到最低。在事故应急处置中无次生灾害、衍生事故发生。

事故发生后，区相关职能部门采取一系列措施：**一是**区政府、市公安局花都分局、区交通运输局、区应急管理局、区总工会和赤坭镇政府等部门立即成立事故调查组，深入涉事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证件材料；**二是**组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对涉事车辆进行技术鉴定；**三是**市公安局花都分局积极做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

（三）事故伤亡人员和直接经济损失情况

1. 伤亡人员: 宋洪才，男，71 岁，汉族，住址: 广州市花都区赤坭镇剑岭村剑岭十一社二巷 21 号，经区公安司法鉴定中心鉴定证实: 宋洪才符合多器官损伤而死亡。

2. 直接经济损失: 事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67211-1986），核定事故造成直接经济损失 23.3 万元，包括两车损坏造成损失 3000 元，死者丧葬费、死亡赔偿金及家属的精神损失费等 23 万元。

二、事故调查情况

（一）涉事车辆

1.涉事车辆基本情况

粤 AS4972 号牌重型罐式货车，登记车主: 广州新宜运输有限公司，品牌型号: 永强牌 YQ5250GYYFE，核载 2 人，实载 1 人，行驶证注册登记日期: 2019 年 5 月 19 日，使用性质: 危化品运输，检验有效期至: 2020 年 5 月 31 日，登记地址: 广东省广州市广州经济技术开发区志诚大道 302 号融汇大厦 1108 房。强制保险投保公司:

中国人民财产保险股份有限公司，凭证号：PDZA201944010000219821，有效期至：2020年05月12日；商业保险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司，凭证号：PDAA201944010000198800，有效期至：2020年05月25日。

无号牌两轮轻便摩托车，型号：品牌不详电动车，车架号：585221847373049，电动机号：0023735，实际支配人：宋洪才，地址：广州市花都区赤坭镇剑岭村剑岭十一社二巷21号。

2.涉事车辆痕迹检验情况

序号	车辆	情况
1	粤AS4972号牌重型罐式货车	粤AS4972重型罐式货车右侧护栏距地面42-53cm有刮擦痕迹，右侧警示牌有碰撞痕迹。
2	无号牌两轮轻便摩托车	无号牌两轮轻便摩托车车篮子距地面73cm处有刮擦痕迹，车把左侧距地面100cm处有刮擦痕迹，电池外壳左侧距地面32-37cm有碰撞痕迹，电动车左侧尾部脚踏处，后座靠背有刮擦痕迹。

3.涉事车辆技术鉴定情况

序号	车辆	制动系统	转向系统	车速、是否超载
1	粤AS4972号牌	合格	合格	事故时的车速

	重型罐式货车			为38.2km/h，无超载
2	无号牌两轮轻便摩托车	不合格	合格	事故时的车速为17.3km/h，
		经鉴定为两轮轻便摩托车，属于机动车。		

（二）涉事人员

1.谭光明，肇事车辆粤AS4972号牌重型罐式货车驾驶员，男，47岁，汉族，户籍住址：广东省广州市从化市新城东三巷三幢603房，职务：广州新宜运输有限公司货车驾驶员，持“A2E”型驾驶证，驾驶证档案编号：440120013481，初次领证日期：1997年8月8日，有效期至：2025年08月08日。

经对谭光明血液进行酒精含量测定，证实：事发时谭光明的血液中未检出酒精含量。

经事故调查组调查，谭光明驾驶机动车未遵守道路交通安全法律、法规的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

2.宋洪才，肇事车辆无号牌两轮轻便摩托车驾驶员，男，71岁，汉族，户籍住址：广州市花都区赤坭镇剑岭村剑岭十一社二巷21号。

经对宋洪才血液进行酒精含量测定，证实：事发时宋洪才的血液中检出乙醇，含量为2.8mg/100ml。

经事故调查组调查，宋洪才未考取机动车驾驶证，驾驶未经公安机关交通管理部门登记、机件不符合技术标准的机动车在借道通行时，没有礼让在道路内正常行驶的车辆优先通行。

（三）涉事单位

广州新宜运输有限公司（以下简称“新宜公司”），肇事车辆粤AS4972号牌重型罐式货车所属单位，于2016年7月1日取得广州市开发区市场和质量监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码:91440116755553551l,类型:有限责任公司(自然人投资或控股),住所:广州经济技术开发区志诚大道302号融汇大厦1108房法定代表人：毕航，注册资本：壹佰万元整，成立日期：2003年10月21日，营业期限：2003年10月21日至长期，经营范围：道路运输业。于2019年8月27日取得广州市交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可穗字440100023286号，证

件有效期至2023年9月30日，经营范围：普通货运，货物专用运输（罐式），危险货物运输【3类、8类】，禁运爆炸品、剧毒化学品、强腐蚀性危险货物。该公司共有16台运输货车（车牌号分别是：粤AL7211、粤AV4398、粤AJ6146、粤AP0443、粤AP0423、粤AP2413、粤AP7871、粤AJ0150、粤AH7040、粤AS4972、粤AV4833、粤AX855挂、粤AV4985、粤AX178挂、粤AN2153、粤AT123挂），雇用司机11名（姓名分别是：周神金、鲁业财、李浩坚、李建荣、杨烈光、谭光明、杨世华、骆演平、沈国平、陈国营、林昭辉）。

经事故调查组调查，新宜公司作为道路运输企业，没有落实生产经营单位的主体责任，安全生产责任制不落实，没有对安全生产责任制的落实进行监督考核；没有如实记录生产安全事故隐患排查情况，未认真落实安全生产教育培训工作。

（四）事故道路情况

1.道路基本情况

事故发生在县道X284线剑岭小学路口（桩号K26+267），X284

线呈南北走向，路基宽度为12m，水泥砼路面，设双向两车道，每侧各有宽3m的硬路肩，中间设置双黄线，培正大道2014年进行路面改善工程，按二级公路结合城市次干道标准建设，设计速度60KM/h（局部路段40KM/h）。

2.交通设施情况

根据现场调查情况显示，该路口车道分隔线、减速带、防滑块、彩色人行斑马线等地面标线清晰；“危险路段请减速慢行”、“注意十字路口”、“注意学校区域”等路面交通安全设施标志牌完善。

3.设施合理性分析

县道X284线参照《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）、《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）、《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011），《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)、《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）、《广州市道路交通指路标志系统

设计技术指引》(2009.3)等技术规范标准进行设计,道路设施设置情况符合相关标准和规范的要求。相关标准、规范并未存在滞后、缺陷、漏洞。道路设计通行能力满足目前交通量需求。

(五)事故当天天气情况

事发当天天气多云,无持续风向,风向角度:-1° 风力1-2级,风速:1km/h,全天气温21℃-28℃,能见度:25km,事发时路面干燥,视线良好,路面车流量一般,肇事地点东侧有视频监控可以看到事故经过。

三、事故发生的原因和性质

(一)直接原因

宋洪才未考取机动车驾驶证,驾驶未经公安机关交通管理部门登记、机件不符合技术标准的机动车在借道通行时,没有礼让在道路内正常行驶的谭光明驾驶的粤AS4972号牌重型罐式货车优先通行,是导致此事故发生的直接原因。

(二)间接原因

1.谭光明驾驶机动车未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，是导致此事故发生的间接原因。

2.新宜公司安全生产责任制不落实，没有对安全生产责任制的落实进行监督考核；新宜公司主要负责人职责不清，履职不到位，未认真开展生产安全事故隐患排查和培训工作，导致驾驶员法律和安全意识淡薄，是导致此事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查，花都区“10•24”生产经营性道路交通一般事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定及对有关单位和个人的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位和人员。

1.广州新宜运输有限公司（肇事车辆粤AS4972号牌重型罐式货车所属单位），未严格落实岗位责任制，没有对安全生产责任制的落实进行监督考核；没有如实记录生产安全事故隐患排查情况。

以上行为违反了《安全生产法》第四条[1]、第十九条第二款[2]、第三十八条第一款[3]的规定，导致发生生产安全事故，对本起事故**负有责任**。依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项[4]规定，建议由**区应急管理局**依法给予其行政处罚。同时，建议由**区安委会**将本事故相关情况函告该公司所在属地政府（广州市开发区政府），由属地政府加强对该公司的监管。

2.谭光明（肇事车辆粤AS4972号牌重型罐式货车驾驶员），驾驶机动车未遵守道路交通安全法律、法规的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[5]的规定，导致发生生产安全事故，对本起事故**负**

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第十九条 ……生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

有责任。依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[6]规定，建议由**市公安局花都分局**依法给予其行政处罚。

（二）免于追责人员。

宋洪才（无号牌两轮轻便摩托车驾驶人），未考取机动车驾驶证，驾驶未经公安机关交通管理部门登记、机件不符合技术标准的机动车在非机动车道上行驶，借道通行时，没有礼让在道路内正常行驶的车辆优先通行。以上行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条[7]、第十九条第一款[8]、第二十一条[9]、第三十六[10]及《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款[11]的规定，导致发生生产

---

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条　机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第八条　国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条 驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

[9]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[10]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十六条　根据道路条件和通行需要，道路划分为机动车道、非机动车道和人行道的，机动车、非机动车、行人实行分道通行。没有划分机动车道、非机动车道和人行道的，机动车在道路中间通行，非机动车和行人在道路两侧通行。

[11]《广东省道路交通安全条例》第二十八条 驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，应当让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行。

安全事故，对本起事故负有**主要责任**。鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

五、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，同时提出以下措施和建议:

1.区交通运输局持续推进“打非治违”工作，采取源头治理与路查路检相结合的方式，完善非法营运整治联动执法长效机制，维护良好的营运秩序。要加强普运行业监管工作，督促货运企业落实安全生产主体责任。

2.市公安局花都分局（交警大队）要加强重点车辆管控。努力提高上路率、见警率、管控率、查处率，严厉打击各类交通违法行为，督促货运企业落实主体责任。

3.各相关企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任。严格落实安全生产责任制和加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。严格落实新入职驾驶员三级安全教育培训，提高驾驶员安全意识，防范事故发生。主要负责人和安全生产管理人员要严格按照要求履行职责，及时发现并消除事故隐患。

4.新宜公司要进一步落实安全生产主体责任，主要负责人要亲自查找、解决企业安全生产问题；加强驾驶员培训教育；完善安全生产管理台账。